

С чего начать

Комплект «Договор субподряда: образец, красные флаги, протокол разногласий»

Комплект нужен до подписания договора подряда (субподряда). Шаблон договора (01) воспроизводит договор в редакции заказчика — со всеми разделами от предмета до подписей. Протокол разногласий (10) собран к тем же пунктам и в правой колонке содержит редакцию подрядчика. Сначала определите, какой из двух случаев ваш.

Случай 1. Вам прислали договор на подпись

1. Пройдите чек-лист 09 по присланному тексту: что в нём определено, а что оставлено на усмотрение заказчика.
2. Сверьте найденное с разбором красных флагов 08.
3. Положите рядом шаблон 01 и пройдите присланный договор по разделам: стоимость и расчёты, сроки, обязанности сторон, сдача и приёмка, гарантийное удержание, ответственность, изменение и расторжение. Номер пункта в шаблоне подскажет, какая позиция протокола 10 к нему относится.
4. Соберите протокол 10. В левую колонку перенесите дословно пункты присланного договора, в правую — редакцию, которую предлагаете; позиции, которых в вашем договоре нет, удалите. Пересказ вместо цитаты не годится: протокол заменяет конкретный текст.
5. Заполните поля {...} в протоколе: стороны, номер и дату договора, а в редакциях подрядчика — сроки, проценты и суд. Значения берутся из вашей сделки, в комплекте их нет.
6. Приложения, на которые ссылается договор, подготовьте вместе с ним: перечень работ (02), календарный план (03), график платежей (05).
7. Подпишите договор вместе с протоколом. Подпись на договоре сопровождают оговоркой о протоколе разногласий, например: «Без протокола разногласий настоящий договор не действителен». Как поступить, если вторая сторона протокол не подписывает, — решение по вашей сделке.

Случай 2. Договор предлагаете вы

1. Возьмите шаблон 01 и заполните поля {...}: стороны и подписанты, объект и рабочая документация, цена, сроки, проценты и суммы в разделах 2, 3, 6–11, реквизиты в разделе 14.
2. Шаблон написан в редакции заказчика. Если договор предлагаете вы, перенесите в текст 01 нужные позиции из правой колонки протокола 10 до отправки. Пункты с редакцией «Исключить» удаляйте вместе со ссылками на них в других пунктах: например, пункт 4.9 и 6.7 ссылаются на гарантийное удержание из раздела 8.
3. Сверьте приложения. Пункт 13.7 называет Приложение № 1 (единичные расценки или локальный сметный расчёт) и Приложение № 2 (график производства работ — его основа в файле 03). В тексте упоминаются также Приложение № 5 (п. 4.8), № 8 (п. 7.1) и № 9 (п. 7.13), а в редакции подрядчика — № 3 (график авансирования, п. 2.7). Если такой пункт остаётся, приложение готовится и вносится в п. 13.7.
4. Отправьте договор второй стороне вместе с приложениями. Если в ответ пришёл её протокол разногласий, дальше — как в случае 1.
5. Формы допсоглашений 06 и 07 отложите: они понадобятся по ходу работ, когда меняются объём, цена или сроки (п. 3.3, 11.1).

Состав комплекта

Файл	Что это	Когда нужен
00-START-HERE.txt	С чего начать	первым, одна страница
00-INSTRUKCIYA.docx	Эта инструкция в Word	если удобнее править
00-INSTRUKCIYA.pdf	Эта инструкция в PDF	для чтения и печати
01-dogovor-subpodryada.docx	Шаблон договора подряда (субподряда): 14 разделов, пункты с полями {{...}} , реквизиты и подписи	эталон для сравнения с присланным договором; основа, если договор предлагаете вы
02-perechen-rabot.xlsx	Перечень работ и границы объема	к п. 1.1 и Приложению № 1
03-kalendarnyy-plan.xlsx	Календарный план	основа Приложения № 2 «График производства работ» (п. 3.1)
04-poryadok-priemki.docx	Порядок сдачи и приёмки — краткая форма	сверка с разделом 6 договора
05-grafik-platezhey.xlsx	График платежей	к разделу 2; в редакции Подрядчика п. 2.7 ссылается на график авансирования (Приложение № 3)
06-dopsoglasenie-obem.docx	Допсоглашение об изменении объема и цены	по ходу работ (п. 11.1)
07-dopsoglasenie-sroki.docx	Допсоглашение об изменении сроков	по ходу работ (п. 3.3, 11.1)
08-krasnye-flagi.pdf	Красные флаги договора	по присланному договору, до протокола
09-checklist-dogovora.pdf	Чек-лист договора перед подписанием	по присланному договору, первым шагом
10-protokol-raznoglasiy.docx	Протокол разногласий: преамбула, таблица «Редакция Заказчика / Редакция Подрядчика» к пунктам договора 01, реквизиты и подписи	когда условия чужого договора меняются до подписи

Как заполнять

- Поля **{{...}}** выделены цветом. Каждое поле — условие вашей сделки; значений по умолчанию в шаблоне нет намеренно.
- Имена полей сторон и договора (**{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}**, **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}**, **{{ФИО_ПОДПИСАНТА}}** и другие) одинаковы в договоре и протоколе: заполните их один раз и перенесите заменой по всему документу.
- В шаблоне договора и протокола сверху две серые служебные строки — перед отправкой они удаляются.
- Стороны названы «Заказчик» и «Подрядчик». Если в вашей сделке другая сторона — генеральный подрядчик, термины меняются заменой по всему тексту; «Генподрядчик» в пунктах 4.6, 4.7, 7.2, 7.3 обозначает отдельное лицо, проверьте эти пункты вручную.

Задача выполнена, когда

Договор подписан в редакции протокола разногласий — либо от сделки отказались осознанно и с записанной причиной.

Чего этот комплект не делает

Он не проверяет смету, не считает аванс и не разбирает расчёт метрами — это отдельные проверки. После подписи условия меняются только соглашением сторон. Шаблон адаптируется под ваш договор и объект, и юридически значимые формулировки перед подписанием проверяет профильный специалист.